

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4838 -
4839/2540

นาง อำไพวรรณ ทรัพย์ กัปปาก
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 230

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1

โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกับบริษัท ป. และเป็นผู้ครองที่ดินพิพาทอยู่ แต่การจะใช้สิทธิชำระหนี้แทนบริษัท ป. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 230 ได้นั้นจะต้องเป็นการชำระหนี้แทนโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ด้วย เมื่อขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลย บริษัท ป. เป็นหนี้จำเลยตามคำพิพากษตามยอมอยู่เป็นเงินประมาณ 18,852,600 บาท ทั้งเป็นการจำนองที่ดินแปลงใหญ่เพียงแปลงเดียวภายหลังที่ดินแปลงดังกล่าวได้แบ่งแยกเป็นแปลงย่อย ๆ โดยถือว่าที่ดินแปลงย่อยที่แบ่งแยกออกไปยังคงจำนองด้วยตามสัญญาเดิม ดังนั้นการจำนองที่ดินของบริษัท ป. เป็นการจำนองที่ดินเพียงแปลงเดียว มิใช่การจำนองที่ดินหลายแปลงอันจะแบ่งภาระการจำนองได้ โจทก์จึงไม่อาจใช้สิทธิตามบทกฎหมายดังกล่าวบังคับจำเลยให้ยอมรับการชำระหนี้บางส่วนแทนบริษัท ป. แล้วให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนสิทธิจำนองให้แก่โจทก์โดยให้โจทก์สวมสิทธิเจ้าหนี้จำนองแทนจำเลยเพราะอาจเป็นการเสียหายแก่จำเลยได้

คดีที่มีข้อพิพาทเพียงว่าจำเลยจะต้องยอมให้โจทก์ชำระหนี้แทนลูกหนี้จำนองในจำนวนเงิน 700,000 บาท ได้หรือไม่ ไม่ใช่คดีมีทุนทรัพย์ เพราะแม้หากจำเลยจะต้องยอมให้โจทก์ชำระหนี้แทนลูกหนี้ตามที่ขอ ที่ดินพิพาทก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ

บริษัท ป. อยู่ ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาให้คืน
ค่าขึ้นศาลส่วนที่เสียเกินมาแก่โจทก์และจำเลย

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์
สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า เมื่อระหว่างปี 2520 ถึงปี 2527 บริษัท
ประธานมิตรก่อสร้าง จำกัด ได้ทำโครงการจัดสรรบ้านและที่ดินใช้ชื่อว่า "หมู่บ้าน
ประธานมิตร" บนที่ดินโฉนดเลขที่ 109377 ที่ดินดังกล่าวต่อมาได้แบ่งแยกเป็น 59
โฉนด คือที่ดินโฉนดเลขที่ 109377 (แปลงคง หรือแปลงหลัก) และโฉนดเลขที่
131426 ถึง 131484 เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรดัง
กล่าว บริษัทประธานมิตรก่อสร้าง จำกัด ได้รับการสนับสนุนการเงินจากจำเลยให้
บริษัทประธานมิตรก่อสร้าง จำกัด กู้เบิกเงินเกินบัญชีไปใช้ในการทำโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรบนที่ดินดังกล่าว โดยบริษัทประธานมิตรก่อสร้าง จำกัด จ้างนองที่ดินทุกแปลง
เป็นประกันการชำระหนี้ และมีข้อตกลงว่าหากบริษัทประธานมิตรก่อสร้าง จำกัด หา
ผู้ซื้อบ้านจัดสรรได้และประสงค์จะโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ซื้อเมื่อใด
จำเลยจะปลดจำนองให้เป็นรายแปลงเพื่อให้บริษัทประธานมิตรก่อสร้าง จำกัด โอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ซื้อ โดยให้ผู้ซื้อจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างแก่จำเลยตามราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ซื้อค้างชำระกับบริษัท
ประธานมิตรก่อสร้าง จำกัด และให้ถือว่าผู้ซื้อได้ชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่บริษัท
ประธานมิตรก่อสร้าง จำกัด กับให้ถือว่าบริษัทประธานมิตรก่อสร้าง จำกัด ชำระหนี้
ส่วนหนึ่งให้แก่จำเลยด้วย โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ต่างทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนด

เลขที่131427 พร้อมบ้านเลขที่ 13/9 และที่ดินโฉนดเลขที่ 131458 พร้อมบ้านเลขที่ 13/5 ตามลำดับ จากบริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ยังค้างชำระราคาที่ดินพร้อมบ้านแก่บริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด อยู่อีก 154,000 บาท และ 94,600 บาท ตามลำดับ โจทก์ที่ 1 และที่ 2 แจ้งให้นายปรีชา แก้วเกตุ กรรมการผู้จัดการบริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมบ้านให้ แต่นายปรีชาหลีกเลี่ยงและหลบหนีไป ต่อมาจำเลยเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด กับพวกเป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้น ขอให้ชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วจำเลยกับบริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด กับพวกได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยบริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด กับพวกยินยอมชำระหนี้ให้แก่จำเลยเป็นเงิน 10,930,971.43 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 13797/2531 ของศาลชั้นต้น ต่อมาบริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด กับพวกลูกหนี้ผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาจำเลยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 28 แปลง ที่จำนองไว้แก่จำเลยรวมทั้งที่ดินพร้อมบ้านที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด ไว้ด้วย ซึ่งหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่บริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด มีอยู่แก่จำเลยคำนวณถึงวันฟ้องคดีนี้เป็นเงิน 18,852,600 บาท เมื่อกระจายภาระแห่งหนี้จำนองในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดแล้ว ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแต่ละแปลงมีภาระแห่งหนี้จำนองไม่เกินแปลงละ 700,000 บาท ระหว่างวันที่16 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2534 โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ขอชำระหนี้จำนองสำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 131427 และ 131458 ตามภาระแห่งหนี้จำนองแปลงละ 700,000 บาท ให้แก่จำเลยแทนบริษัทประสาธน์มิตรก่อสร้าง จำกัด เพื่อมิให้ถูกบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งอาจทำให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้รับความเสียหาย แต่จำเลยปฏิเสธโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย เพราะโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้มีสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายกับเป็นผู้

ครอบครองทรัพย์สินที่ดินและบ้านดังกล่าว ซึ่งโฉนดที่ 1 และที่ 2 มีสิทธิจะเข้าใช้หนี้
แทนบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ลูกหนี้ของจำเลยได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 230 ประกอบมาตรา 227 ทั้งเป็นการผิดข้อตกลงที่จำเลย
ทำไว้กับบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ด้วย ขอให้มีความคำสั่งว่าโฉนดที่ 1 และที่ 2 มี
สิทธิเข้าใช้หนี้ภาระจำนองในที่ดินโฉนดเลขที่ 131427 และ 131458 ตำบลจรเข้บัว
อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามลำดับเต็มจำนวนภาระแห่ง
หนี้จำนองแปลงละ 700,000 บาท แทนบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด กับให้
จำเลยรับชำระหนี้ดังกล่าวแล้วให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนสิทธิจำนองให้แก่โฉนดที่ 1
และที่ 2 โดยให้โฉนดที่ 1 และที่ 2 สวมสิทธิเจ้าหนี้จำนองแทนจำเลย หากจำเลยไม่
ปฏิบัติตามให้ถือว่าคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยเป็นเจ้าหนี้บริษัท
ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด กับพวก ตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขคดีแดงที่
13797/2531 ของศาลชั้นต้น และจำเลยได้บังคับคดีโดยนำยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้าง 28 แปลง ที่บริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด จำนองเป็นประกันหนี้ตาม
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้แก่จำเลย จำเลยไม่มีข้อตกลงกับบริษัทประสานมิตร
ก่อสร้าง จำกัด ว่าหากบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด หาผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างแปลงใดได้แล้วจำเลยจะปลดจำนองให้เป็นรายแปลงเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่
จำเลยตามราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ซื้อค้างชำระแก่บริษัทประสานมิตรก่อสร้าง
จำกัด และให้ถือว่าผู้ซื้อได้ชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่บริษัทประสานมิตรก่อสร้าง
จำกัด กับให้ถือว่าบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ชำระหนี้ส่วนหนึ่งให้แก่จำเลย
ด้วยตามที่โฉนดที่ 1 และที่ 2 อ้าง ส่วนการกระจายภาระแห่งหนี้จำนองในที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 28 แปลง แต่ละแปลงมีภาระแห่งหนี้จำนองไม่เกินแปลงละ
700,000 บาท ตามที่โฉนดที่ 1 และที่ 2 อ้างนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 734 บัญญัติไว้ และไม่ได้เป็นไปตามความจริงและหลักเกณฑ์ที่จำเลยและสถาบันการเงินอื่นใช้อยู่ เพราะการกระจายภาระแห่งหนี้จำนองจะต้องคำนึงถึงสภาพที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดินแปลงนั้น ๆ พร้อมสิ่งปลูกสร้างด้วยภาระหนี้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทมีมากกว่าที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 อ้างโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับช่วงสิทธิในการไถ่ถอนหรือปลดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 และที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรับการไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทตามฟ้องจากโจทก์ที่ 1 และที่ 2 โดยโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ต้องชำระหนี้ค่าไถ่ถอนจำนองตามที่ค้างชำระอยู่จริง แต่ไม่เกินแปลงละ 700,000 บาท และให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้สวมสิทธิเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อปี 2520 บริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับจำเลย มีการขอเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีหลายครั้ง รวมวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีประมาณ 7,200,000 บาท การกู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าว บริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด นำที่ดินโฉนดเลขที่ 109377 ตำบลจรเข้บัว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มาจดทะเบียนจำนอง นายปรีชา แก้วเกตุนำที่ดินโฉนดเลขที่ 45548 และ 40984 ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ดังกล่าวด้วย ต่อมา

บริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ขอโฉนดเลขที่ 109377 ไปขอแบ่งแยกโฉนดเป็นแปลงย่อย ๑รวม 59 โฉนด และจดทะเบียนจำนองที่ดินทั้ง 59 โฉนด เป็นประกันหนี้ตั้งเดิมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2526 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 131427 พร้อมบ้านและโฉนดเลขที่ 131458 พร้อมบ้านซึ่งเป็นโฉนดแปลงที่แยกออกไปจากโฉนดเลขที่ 109377 กับบริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.18 ตามลำดับ แต่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านตามที่ทำสัญญาไว้จนถึงปี 2529 บริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแก่จำเลย จำเลยจึงฟ้องบริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด กับพวกให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีพร้อมด้วยดอกเบี้ยต่อศาลชั้นต้น บริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด กับพวกทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยโดยยอมชำระหนี้ให้จำเลยเป็นเงิน 10,903,971.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงิน 10,448,118.61 บาท จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 140,000 บาท หากผิดนัดให้จำเลยบังคับยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาด ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์อื่นชำระหนี้จนครบ ศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 13797/2531 ของศาลชั้นต้น ต่อมาบริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ผิดนัด จำเลยจึงขอบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ที่ดินจำนวน 28 โฉนดของบริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้จำเลย ซึ่งที่ดินจำนวน 28 โฉนดดังกล่าวมีที่ดินที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ด้วย ต่อมา มีการขายทอดตลาดและจำเลยปลดจำนองที่ดินบางโฉนดในจำนวน 28 โฉนดดังกล่าวให้แก่ผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด แล้วคงเหลือที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้รอการขายทอดตลาดอยู่ 6 โฉนด ซึ่งรวมทั้งที่ดินที่พิพาทคดีนี้ด้วย โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เคยขอให้จำเลยปลดจำนองเฉพาะแปลงที่

โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ครอบครองอยู่โดยเสนอชดใช้ราคาตามส่วนเฉลี่ยของราคาที่ดินที่บริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด จำนอง แต่จำเลยปฏิเสธ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 มีสิทธิเข้าชำระหนี้บางส่วนแทนบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ลูกหนี้ของจำเลยตามฟ้องได้หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า สัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์ที่ 1 และที่ 2 กับบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด มีกำหนดเวลาชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ไว้แน่นอน เมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้วโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทถือว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นฝ่ายผิดสัญญา จะนำสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวมาอ้างเพื่อใช้สิทธิเข้าชำระหนี้แทนบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด ไม่ได้ นั้น พิเคราะห์แล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 230 วรรคแรก บัญญัติว่า "ถ้าในการที่เจ้าหนี้บังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้น บุคคลใดจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิในทรัพย์อันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพย์นี้ไซ้ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิจะเข้าใช้หนี้เสียแทนได้ อนึ่ง ผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใด ถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิครองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ก็ย่อมมีสิทธิจะทำได้เช่นเดียวกับที่ว่ามานั้น" และวรรคสองของมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า "ถ้าบุคคลภายนอกผู้ใดมาใช้หนี้แทนจนเป็นที่พอใจของเจ้าหนี้แล้ว บุคคลผู้นั้นย่อมเข้ารับช่วงสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ แต่สิทธิเรียกร้องอันนี้จะบังคับให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่เจ้าหนี้หาได้ไม่" ดังนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 จะได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกับบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด และเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ก็ตาม แต่การใช้สิทธิชำระหนี้แทนลูกหนี้ (บริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด) ตามบทกฎหมายดังกล่าวได้นั้นจะต้องเป็นการชำระหนี้แทนโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ด้วย ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 นำสืบมาไม่ได้ความว่าจำเลยได้รับชำระหนี้ไปแล้วเพียงใด คงได้ความแต่เพียงว่าขณะโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ยื่นฟ้องจำเลย บริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด เป็นหนี้จำเลยตามคำพิพากษาตามยอมอยู่

เป็นเงินประมาณ 18,852,600 บาท ทั้งการจำนองรายนี้เป็นการจำนองที่ดินแปลงใหญ่เพียงแปลงเดียว คือที่ดินโฉนดเลขที่ 109377 ภายหลังที่ดินแปลงดังกล่าวได้แบ่งแยกเป็นแปลงย่อย ๆ โดยถือว่าที่ดินแปลงย่อยที่แบ่งแยกออกไปยังคงจำนองด้วยตามสัญญาเดิม ดังนั้น การจำนองที่ดินตามโฉนดเลขที่ 109377 ของบริษัท ประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด เป็นการจำนองที่ดินเพียงแปลงเดียวมิใช่การจำนองที่ดินหลายแปลงอันจะแบ่งภาระการจำนองได้ดังที่โจทก์ฟ้องโจทก์ที่ 1 และที่ 2 จึงไม่อาจใช้สิทธิตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นบังคับจำเลยให้ยอมรับการชำระหนี้บางส่วนแทนบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด แล้วให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนสิทธิจำนองให้แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 โดยให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 สวมสิทธิเจ้าหนี้จำนองแทนจำเลยตามฟ้องเพราะอาจเป็นการเสียหายแก่จำเลยได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ทั้งสองเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์ และจำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาอย่างคดีมีทุนทรัพย์นั้น คดีนี้มีข้อพิพาทเพียงว่าจำเลยจะต้องยอมให้โจทก์ทั้งสองชำระหนี้แทนลูกหนี้จำนองในจำนวนเงินจำนวนละ 700,000 บาท ได้หรือไม่เท่านั้น จึงไม่ใช่เป็นคดีมีทุนทรัพย์เพราะแม้หากจำเลยจะต้องยอมให้โจทก์ทั้งสองชำระหนี้แทนลูกหนี้ตามที่ขอ ที่ดินพิพาทก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทประสานมิตรก่อสร้าง จำกัด อยู่ ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรคืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เสียเกินมาแก่โจทก์ทั้งสองและจำเลย"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ส่วนที่โจทก์ทั้งสองเสียเกินกว่าจำนวนละ 200 บาท ในแต่ละชั้นศาลแก่โจทก์ทั้งสอง และคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาในส่วนที่เกินกว่า 400 บาท แก่จำเลยด้วย

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัตน์ ลัทธพิวงศกร-วิรัช เอื้ออังกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------